

DECRETO Nº 16.421-DE 26 AGOSTO DE 1998 - Estabelece critérios de antigüidade e merecimento para a promoção de Delegado de Polícia. O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, EM EXERCÍCIO, no uso da atribuição que lhe confere art. 64, inciso III, da Constituição do Estado, DECRETA: Art. 1º - A promoção é a eleva-

ção do Delegado de Polícia de uma classe para a outra que lhe é imediatamente superior. Art. 2º - As promoções serão processadas semestralmente, pelo Conselho Superior de Polícia, para as vagas ocorridas até 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, segundo os critérios alternados de antigüidade e merecimento. Parágrafo único - In-

em-se entre as vagas, para efeito deste artigo, as decorrentes das promoções nele previstas e abertas sucessivamente nas respectivas classes. Art. 3º - Somente concorrerá à promoção o Delegado de Polícia que tiver 1 (um) ano de efetivo exercício na classe. Art. 4º - A promoção por merecimento dependerá de lista triplíce para cada vaga, organizada pelo Conselho Superior de Polícia em sessão secreta, observados os seguintes critérios: I - a promoção da 4ª Classe para a 3ª Classe dar-se-á mediante a participação, com aproveitamento, no Curso Básico para Servidor Público, cumprimento do interstício acumulado de 4 (quatro) anos e obtenção de resultado positivo na Avaliação de Desempenho; II - a promoção para a 2ª Classe processar-se-á somente após a participação, com aproveitamento, no Programa de Atualização Técnico - Profissional, do interstício acumulado de 6 (seis) anos e obtenção de resultado positivo na Avaliação de Desempenho; III - a promoção para a 1ª Classe exigirá a conclusão, com aproveitamento, do Curso de Políticas Públicas e Administração, cumprimento do interstício acumulado de 8 (oito) anos e obtenção de resultado positivo na Avaliação de Desempenho; IV - a promoção para a Classe Especial exigirá a conclusão, com aproveitamento, do Curso de Administração e Política de Segurança Pública, cumprimento do interstício acumulado de 10 (dez) anos e obtenção de resultado positivo na Avaliação de Desempenho. § 1º - A conclusão, com aproveitamento, do Curso de Pós-Graduação terá validade em substituição no Programa de Atualização Técnico-Profissional, desde que sejam nas respectivas áreas de formação. § 2º - É obrigatória a promoção do Delegado de Polícia que figurar por 3 (três) vezes consecutivas, ou 5 (cinco) alternadas, em lista de merecimento. § 3º - Será formada lista triplíce, pelo Conselho Superior de Polícia, com os nomes dos que obtiveram os votos da maioria absoluta dos votantes, em primeiro escrutínio, ou maioria simples, em caso de segundo escrutínio. § 4º - A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de 3 (três) nomes, se os remanescentes da classe com os requisitos para promoção forem em número inferior a 3 (três). § 5º - Quando houver mais de uma vaga a prover pelo critério de merecimento, a lista conterá tantos nomes quantas forem as vagas, mais dois. § 6º - Para a elaboração da lista podem ser consideradas as vagas que irão ocorrer na segunda classe em virtude de promoções para as quais já existam na primeira. Art. 5º - O merecimento é progressivo, sendo vedada a computação, por mais de uma vez, do mesmo título para a promoção por esse critério. Art. 6º - Não concorrerá à promoção por merecimento o Delegado de Polícia: I - em estágio probatório; II - afastado do exercício do cargo que ocupa na carreira de Delegado de Polícia; III - punido com penas administrativas. Parágrafo único - A restrição deste artigo não se aplica em casos de promoção por antigüidade ou afastamento para o exercício de mandato eletivo. Art. 7º - A antigüidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na classe. § 1º - Em janeiro e julho de cada ano o Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública fará publicar no Diário Oficial do Estado a lista de antigüidade dos Delegados de Polícia de cada classe, contando em dias o tempo de serviço na classe, na carreira e no serviço público estadual. § 2º - O empate na classificação por antigüidade resolver-se-á em favor do candidato que, sucessivamente: I - contar mais tempo de serviço na classe; II - tiver maior tempo de serviço na carreira; III - comprovar maior tempo de serviço público estadual; IV - for mais idoso. § 3º - As reclamações contra a lista de antigüidade deverão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação.

Estado encaminhará ao Chefe do Poder Executivo, por intermédio do Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, a lista dos candidatos aptos à promoção pelos critérios de antigüidade ou merecimento na ordem decrescente de classificação. Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE AGOSTO DE 1998, 177ª D. INDEPENDÊNCIA E 110ª DA REPÚBLICA. JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES, Governador do Estado do Maranhão em exercício - OLGA MARIA LENZA SIMÃO, Secretária de Estado de Governo - RAIMUNDO SOARES CUTRIM, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

*Promoção
Delegados*